i Propre

Contrat d'entretien ménager

ENTRE:

Client :

Compagnie légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au_____ _____, QC,____ _____, représentée par _____,

(Ci-après « **CLIENT** »)

Adresse du service si c'est différent du siège

ET:

iPropre

Compagnie légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au 3095 A. Jean-Noël-Lavoie (bureau 202), Laval, QC H7P 4W5 représentée par Monsieur Idriss Sassi, dûment autorisée à agir aux présentes, tel qu'elle le déclare ;

(Ci-après l'« **ENTREPRENEUR** »)

ATTENDU QUE Le Client possède différents locaux situés au_____, _____, QC,____ _____, (tous lesdits locaux sont ci-après collectivement appelés les « **LOCAUX** ») ;

ATTENDU QUE l'ENTREPRENEUR est spécialisé notamment dans les services de conciergerie et d'entretien ;

ATTENDU QUE l'ENTREPRENEUR a déclaré au Client qu'il disposait des ressources nécessaires, tant humaines que matérielles, pour effectuer l'entretien général des Locaux ;

ATTENDU QUE Le Client désire retenir les services de l'ENTREPRENEUR afin qu'il assure l'entretien général des LOCAUX ;

ATTENDU QU'il est dans le meilleur intérêt des parties de consigner aux présentes les modalités de leur entente ;

EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

i Propre

LE PRÉAMBULE ET LE DEVIS

1.1 Le préambule et le devis font partie intégrante de la présente entente.

2. TERME

2.1 La présente entente est d'une durée d. 5 an soit du au , chaque partie pouvant y mettre fin en tout temps, avant l'arrivée du terme, sur simple avis écrit de trente (30) jours à l'autre partie. *Les fréquences des visites sont à raison de* 5 *fois par semaine, soit:*

☑ Lundi ☑ Mardi ☑ Mercredi ☑ Jeudi ☑ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

L'entente se renouvelle d'année en année de façon automatique, à moins qu'un avis écrit d'annulation ne soit remis par l'une des parties à l'autre, dans un délai minimum de trente jours (30) précédant la date anniversaire de son renouvellement. iPropre S'ENGAGE à fournir les services selon la cédule spécifiée dans le point 5.0 à la présente entente.

2.2 Le montant spécifié à la clause 6.1, est fixé jusqu'au_____ sans aucune majoration.

2.3 Si l'entente est renouvelée, l'augmentation sera de l'IPC indiqué par Statistique Canada pour la région du Québec à concurrence de 5 % par année maximum pour toutes les années subséquentes.

3. OBLIGATION DU CLIENT

3.1 Le Client s'engage à donner accès aux locaux aux employés de iPropre selon l'horaire établi au préalable entre les parties, de même qu'à l'extérieur de ces heures, mais dans ce cas, uniquement à la demande du Client.

3.2 Le Client disposera d'un endroit pour remiser l'équipement d'entretien ménager.

4. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

4.1 iPropre s'engage à faire effectuer les travaux d'entretien ménager par ses employés selon l'horaire établi au préalable entre les deux parties.

4.2 iPropre effectuera les tâches d'entretien ménager requises par Le Client et décrites dans la cédule technique de même que toute autre tâche de même nature que pourrait exiger Le Client à l'occasion.

i Propre

4.3 iPropre s'engage à informer Le Client de toutes défectuosité relativement à l'immeuble tel : vitres brisées, serrures défectueuses, tuyauterie endommagée, etc.

4.4 Pour assurer un meilleur suivi et contrôle des travaux réalisés, les coordonnées courriel et téléphone du responsable de l'équipe de maintenance seront mis à la disposition du Client afin qu'il puisse leur communiquer tout commentaire ou entretien à effectuer. Les courriels seront consultés par les employés et par le conseiller technique de iPropre tous les jours, avant le début de chaque entretien ménager.

4.5 iPropre s'engage à se conformer à toutes les obligations qui lui incombent suivant la législation et la réglementation applicables, dont entre autres, mais non limitativement, celles concernant ses relations avec ses employés, notamment la Loi sur les normes du travail, la Loi sur les accidents du travail et les ..... professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Loi sur les décrets de convention collective et le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région, dans la mesure où elles trouvent application, de même que les lois fiscales fédérale et provinciale et à fournir à la demande du Le Client les documents attestant qu'il s'est conformé aux dites obligations.

i Propre

5.0 Devis

Fréquences des tâches

Bureaux et Salles	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel	Annuel
Époussetage des bureaux et tables	✔	☐	☐	☐
Époussetage des fenêtres	✔	☐	☐	☐
Vider les poubelles et bacs de récupération	✔	☐	☐	☐
Époussetage des écrans d'ordinateur et télé	✔	☐	☐	☐
Nettoyage des téléphones	✔	☐	☐	☐
Épousseter les tableaux et cadres	✔	☐	☐	☐

Toilette	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel	Annuel
Vider les poubelles	✔	☐	☐	☐
Lavage et **désinfection** des toilettes et lavabos	✔	☐	☐	☐
Nettoyage et **désinfection** des bas de murs	✔	☐	☐	☐
Laver les miroirs	✔	☐	☐	☐
Remplir les distributeurs	✔	☐	☐	☐

Cafétéria/cuisine	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel	Annuel
Vider les poubelles	✔	☐	☐	☐
Laver les tables à manger	✔	☐	☐	☐
Nettoyer les portes d'armoires	✔	☐	☐	☐
Nettoyer les micro-ondes	✔	☐	☐	☐
Nettoyage extérieur frigo/cuisinière	✔	☐	☐	☐
Nettoyage comptoir et lavabo	✔	☐	☐	☐

Plancher	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel	Annuel
Passer l'aspirateur sur tout le plancher et les tapis	✔	☐	☐	☐
Passer la vadrouille sèche	✔	☐	☐	☐
Passer la moppe / vadrouille humide ou Autorécureuse	✔	☐	☐	☐

i Propre

	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel	Annuel
Laver la porte vitrée des entrées	☐	☐	☐	☐
Laver les portes et/ou fenêtres vitrées des bureaux	☐	☐	☐	✔ x 2

Travaux saisonniers	*Mensuel*	*Trimestriel*	*Semestriel*	*Annuel*
Lavage des frigidaires (intérieur)	☐	☐	✔	☐
Lavage des vitres de l'intérieur	☐	☐	✔	☐
Lavage des vitres des portes d'entrée	☐	☐	☐	☐
Lavage des vitres extérieurs	☐	☐	☐	☐
Fournir les tapis d'hiver **sur mesure**	☐	☐	☐	☐
Lavage des tapis d'**hiver** par extraction	☐	☐	☐	☐
Laver les surfaces sol en tapis	☐	☐	☐	☐
Nettoyer les grilles et diffuseurs de ventilation	☐	☐	✔	☐
Laver/nettoyer les rideaux	☐	✔	✔	☐
Laver les accessoires d'éclairage	☐	☐	☐	✔
Laver les surfaces et accessoires en hauteur	☐	☐	☐	☐
Laver/nettoyer séparateurs en tissus	☐	☐	☐	☐
Laver les murs y compris les portes et cadrages	☐	☐	☐	✔
Vapo-Polir les surfaces de sol	☐	☐	☐	☐
Récurage et Cirage les surfaces de sol	☐	☐	☐	✔
Décapage et Cirage les surfaces de sol	☐	☐	☐	☐
Récurage des surfaces du sol en céramique	☐	☐	☐	☐
Déneigement de la toiture	☐	☐	☐	☐
Nettoyage du stationnement du sable ou herbes	☐	☐	☐	☐
Autres :	☐	☐	☐	☐
Autres :	☐	☐	☐	☐

*Étiquet de remplissage : **X ; 2 X ; 3 X ; X au besoin***

i Propre

CONTREPARTIE

6.1 En contrepartie de l'exécution par iPropre de ses obligations, Le Client s'engage à payer le montant mensuel suivant :
_____ **soit (_____/mois)** + tx

6.2 ☐Le Client/ ■ iPropre fournit la fourniture à usure normale nécessaire :

papier toilette

6.3 Le client bénéficiera de _3___ **interventions** d'urgence ou de non-urgence à l'équivalence de 3___ heures de travail au total

6.4 Le Client peut, à certains moments, rencontrer des conditions inhabituelles qui peuvent demander de la part de iPropre. de fournir des travaux et matériaux additionnels, dus à des rénovations, une augmentation temporaire d'effective et/ou ameublement, etc. Une situation de cette nature engendrerait des frais additionnels à ce contrat, après une entente écrite avec Le Client.

6.5 Le montant prévu à la clase 6.1 de la présente entente sera payé à iPropre dans les 30 jours de la réception d'une facture

7. RELATION ENTRE LES PARTIES

7.1 iPropre s'engage à fournir au Client, les informations nécessaires, y compris leurs consentements à la divulgation, sur ses employés afin que Le Client puisse vérifier l'intégrité de ceux-ci par une enquête de caractère (situation financière et/ou légale).

7.2 Le Client se réserve le droit de refuser un employé de iPropre. de même que d'exiger le remplacement immédiat d'un employé de iPropre. sur simple avis verbal ou écrit et à sa seule discrétion.

7.3 Les parties déclarent que la présente entente est un contrat entre des entités distinctes et que leur relation est uniquement celle entre cocontractants et ne doit en aucun moment

7.4 Être interprétée comme créant entre les parties une relation employeur/employé n'ayant un lien de subordination ni une relation de mandant et de mandataire.

7.5 iPropre est seul responsable de tous les faits, gestes ou omissions de ses employés survenus directement et/ou indirectement dans le cadre ou à l'occasion de l'exécution des obligations prévues à la présente entente et de tout dommage de quelque nature qu'il soit pouvant en résulter et ce, tant à l'égard du Client, de ses filiales, de ses administrateurs, dirigeants et employés qu'à l'égard des tiers.

i Propre

7.6 iPorpre ni ses employés n'ont le pouvoir de contracter ni de créer des obligations pour et au nom du Client ou pouvant lier celui-ci. De plus, ni iPropre, ni ses employés ne sont, ne peuvent et ne doivent en aucune façon se présenter comme étant les employés du Client.

7.7 Tous les employés affectés à l'entretien des Locaux sont vêtus d'uniformes propres et identifiables à iPropre.

7.8 Dans tous les cas de circonstances particulières ou de situation d'urgence, les parties communiquent entre elles aux coordonnées suivantes :

	Le Client	**iPropre**
Prénom et Nom		Monsieur Idriss Sassi
Fonction		Président
Adresse		3095 A. Jean-Noël-Lavoie (bureau 202), Laval, QC H7P 4W5
Téléphone		Tel. 819-995-2414
Courriel		**idriss@ipropre.ca**

8. CONFIDENTIALITÉ

8.1 iPropre convient que, pendant la durée de la présente entente, ainsi que suivant sa résiliation, tous les renseignements confidentiels du Client, auxquels ils auront accès, sont de nature privée, privilégiée, confidentielle et exclusive (collectivement, les « Renseignements confidentiels ») et s'engage à en préserver le caractère confidentiel par lui- même, son personnel et ses représentants. Les Renseignements confidentiels incluent, sans limiter la généralité de ce qui précède, l'information divulguée, mise à la disposition ou simplement accessible dans les Locaux, préalablement à la date des présentes, en date des présentes ou subséquemment en relation avec Le Client, ses opérations, ses employés, ses clients, ses fournisseurs et ses affaires, peu importe si ces Renseignements confidentiels sont sous forme orale, visuelle, électronique, écrite ou toute autre forme, et inclus le savoir-faire, les secrets commerciaux, les informations personnelles des clients, les listes de prix, les échantillons, etc. Sauf avec l'autorisation écrite préalable du Le Client ou conformément à une ordonnance judiciaire ou de toute autre procédure judiciaire, après avoir donné un préavis écrit raisonnable au Client de s'objecter à la divulgation, le cas échéant, les Renseignements confidentiels ne seront divulgués qu'aux personnels et aux représentants du iPropre. qui doivent les connaître et les utiliser pour faciliter la prestation des services décrits à la ..... entente et pour s'acquitter des obligations contractées en vertu de cette même entente.

i Propre

Pour plus de certitude, les Renseignements Confidentiels ne seront pas divulgués et utilisés qu'aux fins décrites à la présente entente. Lors de la résiliation ou de l'expiration de l'entente, iPropre devra immédiatement détruire à ses frais l'ensemble des Renseignements confidentiels du Le Client, à l'exception de ce qui ne peut l'être en vertu des lois applicables, et en donner confirmation par écrit au Client une fois la destruction complétée iPropre. s'engage également à ne pas divulguer le contenu de la présente entente. Une divulgation à ses conseillers financiers et légaux ne sera pas un bris du présent engagement.

9. ASSURANCES

9.1 iPropre s'engage également à souscrire et maintenir en vigueur pour toute la durée de la présente entente une assurance couvrant la responsabilité civile, les blessures corporelles, le décès et les dommages matériels que iPropre. et ses employés peuvent causer. Ces polices à une couverture avec des limites qui ne seront pas inférieures à cinq millions de dollars (5 000 000 $). iPropre remettra au Client des copies certifiées de toutes les polices d'assurance et de leurs .....

10. RÉPUTATION DU CLIENT

10.1 iPropre s'engage à ce que lui-même et ses employés et représentants, maintiennent la réputation et l'intégrité du Client et qu'ils n'aient pas un comportement qui porte ou serait susceptible de porter atteinte à la réputation du Client.

11. FIN DE L'ENTENTE

11.1 iPropre sera réputé en défaut dès que lui-même ou un de ses employés, mandataire ou représentant n'exécutera pas l'une ou l'autre des obligations prévues aux présentes. Dans ce cas, Le Client pourra mettre fin unilatéralement à la présente entente si le défaut n'a pas été corrigé à l'intérieur d'un délai de 48 heures suivant la signification d'un avis écrit de la part du Client. Pour se prévaloir de droit de résiliation, Le Client devra aviser iPropre. par un préavis écrit de son intention de résilier l'entente avec un délai de trente (30) jours.

11.2 Nonobstant ce qui précède, la présente entente sera automatiquement résiliée, sans qu'il ne soit nécessaire de donner avis à iPropre, dès que l'un des événements suivants surviendra :

a) iPropre devient insolvable ou failli ou comment tout autre acte de faillite où se prévaut d'une loi pour les débiteurs faillis ou insolvables ou de toute autre loi en semblable matière ;

b) iPropre cède les droits et intérêts résultant de la présente entente.

i Propre

REMISE DU MATÉRIEL ET DOCUMENTATION

12.1 À la fin de la présente entente, iPropre devra remettre au Client tout le matériel et .. documentation, peu importe le support, relatifs à l'exécution de la présente entente.

12.2 Le superviseur de iPropre doit obtenir du Client les puces magnétiques requises pour chacun de ses employés, afin d'accéder aux différents locaux. Le Client doit être avisé de tout changement de personnel et réassigner de nouvelles cartes en cas de départ. Une formation concernant les accès aux Locaux sera donnée par le responsable du Client au superviseur de iPropre, qui transmettra ensuite les informations à son équipe.

12.3 iPropre devra remettre toutes les clés et cartes d'accès à la fin du contrat. Pour toute perte de carte d'accès et/ou de clés, un montant de 25.00$ par carte ou clé sera facturé.

13. NON-RENONCIATION

13.1 Le défaut ou retard par Le Client d'exercer un droit, recours ou privilège en vertu des présentes ne comportera pas renonciation à tel droit, recours ou privilège. De plus, Le Client ne sera pas forclos d'exercer ultérieurement un droit, recours ou privilège qu'il n'aurait pas antérieurement exercés, en tout ou en partie.

14. RUBRIQUES

14.1 Les rubriques apparaissant à la présente entente n'ont été insérées que pour en faciliter la lecture et à titre de référence seulement et n'ont aucunement pour effet de définir, restreindre ou étendre la portée ou le sens de la présente entente ou de ses obligations.

15. COMPÉTENCE

15.1 La présente entente sera interprétée selon les lois en vigueur dans la province de Québec et tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le district judiciaire de Montréal nonobstant le fait que la présente entente puisse avoir été signée par l'une partie et/ou l'autre partie à l'extérieur du district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _____, le

Représenté par : **iPropre**

Signature Électronique _____ Par Idriss Sassi

Signature Électronique 017